



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ANA JÚLIA KACHAN
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1. Legislação básica → RGPS da iniciativa privada**
- 2. Conceito**
- 3. Evolução legislativa brasileira**
- 4. Fontes do direito previdenciário**
- 5. Autonomia**
- 6. Organização**
- 7. Vigência temporal**
- 8. Direito adquirido e previdência social**
- 9. Conceito de seguridade social**
- 10. Princípios constitucionais denominados pela CF de objetivos**

O Direito Previdenciário nasce de um conceito mais amplo, que é o de Seguridade Social. Nosso estudo inicia na Seguridade Social até chegarmos de fato ao Direito Previdenciário. O que estudamos para concurso público é o **Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, que é o benefício buscado pelo trabalhador da iniciativa privada quando ele adoece, sofre acidente de trabalho, atinge os requisitos para aposentadoria, etc. Não é o Regime Próprio de Previdência Social, dos servidores públicos de cargos efetivos.

Essa é uma matéria bem extensa, de modo que trataremos aqui dos pontos mais importantes da matéria. A partir desse estudo, dessa base que construiremos de Previdenciário, você será capaz de estudar o restante da legislação e aqueles dispositivos que não conseguimos abordar no tempo que temos aqui.

Legislação Básica → RGPS da iniciativa privada

- Artigos 194 a 204 da Constituição Federal → Seguridade Social (Previdência, Saúde e Assistência), com algumas alterações trazidas pela Reforma da Previdência – EC n. 103/2019
- Lei 8.212/91 → custeio, é uma legislação mais baseada em conceitos tributários porque faz referência a quanto se contribui, quem contribui, como contribui para o custeio desses benefícios da Previdência
- Lei 8.213/91 → benefícios, temos um viés de direito social, de proteção ao segurado, que é a parte hipossuficiente da relação
- Decreto 3048/99 → regulamento, sofreu recentemente uma alteração pelo **Decreto 10.410/2020**.

Passamos por uma grande Reforma pela EC n. 103/2019, que alterou critério de concessão de aposentadoria programada, unificou em um único benefício a aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição (aposentadoria programável – por idade com tempo mínimo de contribuição), alteração na pensão por morte, alteração no cálculo da pensão por morte, alteração nas regras de custeio do empregado doméstico e trabalhador avulso, dentre outras várias.

A Lei n. 8.213/91 e a Lei n. 8.212/91 que são as legislações que regulamentam a regra constitucional no que diz respeito ao Direito Previdenciário e o RGPS não foram alteradas de acordo com os critérios estabelecidos pela EC

n. 103/2019. Muitos dispositivos dessas leis não são recepcionados pela regra constitucional e precisamos trabalhar com a hierarquia das normas, vai valer sempre o que está na CF.

O Decreto 3048/99, ao contrário disso, foi alterado em 2020 pelo Decreto 10.410/2020, promovendo toda a alteração à luz da Reforma Previdenciária da EC n. 103/2019 e de outras legislações que se sucederam de 2015 para frente, mais especificamente. O Decreto está mais atualizado em razão das regras da Reforma do que as próprias leis, mas existem questões discutíveis porque ele é uma regra regulamentar de legislação e em muitos casos esse Decreto está regulamentando a própria CF e a reforma constitucional.

- Jurisprudências e Súmulas do STJ/STF/TNU → já consolidadas, traçam um perfil mais seguro da jurisprudência a respeito das temáticas.

As questões previdenciárias que são relacionadas a benefícios por acidente de trabalho são de competência da Justiça Estadual, chegando ao Tribunal de Justiça da localidade e depois podem acessar o STJ e até o STF. As demais demandas vão tramitar na Justiça Federal (TRF, STJ e STF), algumas com competência do Juizado Especial Federal, sendo uma competência absoluta pelo valor da causa (até 60 salários-mínimos), sendo definidas pela TNU (Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência), no âmbito dos Juizados.

Essa é a legislação básica e a partir desse cenário já se tem uma visão muito ampla do que seria o Direito Previdenciário com suas regras, apesar de que existem outras leis que serão referenciadas ao decorrer de nosso estudo e nossas aulas.

Conceito

- Conceito de seguridade social (artigo 194 CF): um conjunto de princípios, de regras e de instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos contra contingências que os impeçam de prover as suas necessidades pessoais básicas e de suas famílias, integrado por ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, visando assegurar os direitos relativos **à saúde, à previdência e à assistência social**.



- Atualmente ostenta natureza jurídica de direito fundamental de 2ª e 3ª dimensões, por ter natureza prestacional positiva (direito social) e caráter universal (coletivo) – Prof. Frederico Amado
- Na forma de como dispõe o artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, objetivando assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- A Saúde é direito de todos e dever do Estado, mediante a implementação de políticas que visem diminuição dos riscos de doenças e agravos (prevenção) e que garantam tratamento igualitário (acesso a todos os tipos de tratamento), conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal (artigo 196 CF). A Saúde é sistema não contributivo, apesar de ter custeio da seguridade social.
- A Assistência Social é um sistema não contributivo e é prestada pelo Estado a quem dela necessitar (Artigo 203 CF) – Há o auxílio inclusão, pelo qual o beneficiário faz a transição para o mercado de trabalho; note que o benefício, assim como o BPC, não é da previdência, é apenas gerido por esta (é benefício da assistência social)

- A Previdência Social é um sistema organizado sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, com a observância de critérios que garantam equilíbrio financeiro e atuarial (artigo 201 CF – excluída a nomenclatura “doença” e incluída a nomenclatura “incapacidade para o trabalho”).

A doutrina costuma dividir a Previdência Social em dois grandes grupos, que é o Regime Geral de Previdência Social (RGPS – cargo comissionado ou ente federativo sem regime próprio de previdência) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), onde estão os servidores públicos, que tem como diretriz o art. 40 da CF (tem o RPPS do servidor federal, o dos Estados, o dos Municípios, etc.). O militar tem regras próprias. A finalidade é de proteção social dentro dos limites do sistema solidário (art. 3º da CF).

Lembrando que as exigências dos concursos públicos se restringem ao RGPS. Eventualmente, algum concurso pode exigir especificadamente determinado regime de previdência e, quando você precisar se socorrer de uma legislação específica de um ente federativo, você não vai ter dificuldade porque toda a base de Previdenciário você já vai ter aqui. É fácil compreender a especificidade de um regime quando você passa por esse momento de conhecer o básico da legislação. Para que esse sistema de Seguridade Social funcione, temos a interferência do Poder Público e a sociedade.

O **art. 195 da CF fala sobre o custeio da Seguridade Social como um todo**, que se divide em **Saúde** (prestada a todos porque ela é universal, é um direito de todos e dever do Estado, sistema não contributivo, organizado como um Sistema Único de Saúde – o SUS como rede regionalizada e hierarquizada).

A **Assistência Social** (prestada pelo Estado a quem dela necessitar, sistema não contributivo, não é prestada de forma universal – Bolsa Família, art. 203 regulamentado pela Lei n. 8.742/93 do LOAS/BPC de um salário mínimo ao idoso ou pessoa com deficiência, com vulnerabilidade social, mediante comprovação)

Já a **Previdência Social** é sistema estritamente contributivo de filiação obrigatória e isto quer dizer que não temos opção, precisamos contribuir de forma direta, sendo reforçado pela EC 103/19. Não existe nenhuma possibilidade de receber qualquer benefício da Previdência Social sem fazer contribuição, que é o elemento fundamental da relação previdenciária. O sistema ainda vai além porque a Reforma da Previdência vai nos trazer a obrigação de que essa contribuição esteja acima do limite mínimo, que é o salário mínimo.

Um dos princípios que traduz isso de uma forma bem clara é o **princípio da preexistência de custeio** ou **princípio da contrapartida** em que nenhum benefício será criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total, ou seja, primeiro se cria contribuição para depois criar retribuição, que não estão necessariamente correlacionados. Primeiro se define como o segurado ou terceiros vão fazer contribuição para o sistema para depois trazer benefícios e isso com a finalidade exclusiva de garantir equilíbrio atuarial e financeiro.

Filiação obrigatória significa que todas as pessoas que exercem uma atividade remunerada e que não estão vinculadas a um regime próprio de previdência social ou a um regime militar, obrigatoriamente se está vinculado ao INSS e nos confundimos muito porque, na prática, as pessoas não fazem contribuições sempre sobre aquilo que elas recebem em razão do trabalho que elas executam.

Existem situações em que a lei não vai atribuir a condição de remuneração para aquilo que você recebe. Exemplo: se você é estagiário, a sua contratação obedece à Lei de Estágio (limitações de horas trabalhadas, dentre outras regras), aquilo que você recebe não é considerado remuneração, é uma ajuda de custo e, portanto, o estagiário não é obrigado a fazer recolhimento previdenciário.

Precisamos, ainda, observar regras que garantam equilíbrio atuarial e financeiro. Naturalmente que o sistema trabalha com a teoria do risco, então começamos a contribuir para o INSS sem saber se vamos usar o sistema para receber determinados benefícios e só vai usar o benefício de aposentadoria programada ao final, pode ser que você comece a trabalhar e, depois de 1 ano você precise receber um auxílio doença em razão da necessidade de ser afastado do trabalho porque tem uma incapacidade.

Quando trazemos como fundamento da previdência regras que garantam o equilíbrio atuarial e financeiro, é preciso que o sistema se projete de tal maneira que ele tenha condições de se sustentar, porque essas são regras que vão trazer condições de sustentabilidade para o sistema, que precisa ser viável financeiramente.

Bloco 2

A Previdência Social adota o sistema de repartição simples: todas as contribuições são revertidas para um único fundo, atendendo a um universo de beneficiários (maior proteção social);

O sistema de repartição simples é traduzido da seguinte forma: temos uma conta única, ou seja, todo o dinheiro arrecadado no sistema com o custeio entra nessa mesma conta, de onde sai o dinheiro para pagar os benefícios. Quando falamos de regras que garantem o equilíbrio atuarial e financeiro, precisamos ter correspondência entre o que se arrecada com o que se paga de benefícios, mas um dado interessante dessa conta única da repartição simples é o fato de que a população ativa que hoje trabalha e custeia o sistema dão esses recursos que são usados para o pagamento dos benefícios que já estão em manutenção.

Chamamos isso de **pacto intergeracional**, que permite que a população ativa contribua para o sistema pagar os benefícios para a população inativa, para essa conta única e que esse dinheiro já seja usado para pagar os benefícios que já estão em manutenção. Esse dinheiro não fica guardando para quando a população ativa se aposentar. Além desse pacto entre as gerações, temos a solidariedade prevista no texto constitucional.

Na previdência complementar vale o **sistema de capitalização**, os recolhimentos são revertidos para um fundo individual (ou capitalizado) que responderá para o pagamento dos próprios benefícios e despesas de administração.

Hoje, a Reforma tentou mudar isso, mas não mudou, e o Brasil adota um sistema de repartição simples, que traz espécie de conta única e é isso que diferencia essa nossa previdência obrigatória da previdência complementar facultativa, da previdência privada.

Evolução legislativa brasileira

Antes mesmo de 1543, tínhamos a tradicional proteção social que é feita pelas entidades, pela própria Igreja. Existe esse senso de solidariedade na população brasileira.

- Modelo Bismarckiano (capitalização/ contribuições trabalhadores e empregadores)
- Em 1942 – Plano Beveridge – proteção social
- 1543 – Braz Cubas – plano de pensão para os funcionários da Santa Casa de Santos;
- 1835 – Montepio Geral dos Servidores do Estado – MONGERAL – entidade privada;

- CF/1891 – aposentadoria por invalidez aos funcionários públicos, trazendo uma proteção seletiva, restrita apenas aos funcionários públicos;
- Lei 13.724/19 – Lei de Acidentes do Trabalho, responsabilidade objetiva do empregador. O conceito da proteção acidentária foi sendo alterado até chegarmos ao formato que temos na CF/88;
- A doutrina considera o marco inicial da previdência social a edição da Lei **Eloy Chaves – Decreto Legislativo 4.682, de 24.1.23** → traz o primeiro modelo do que seria previdência, o embrião do INSS. **É um marco e não o primeiro instrumento normativo porque temos legislações anteriores;**

A Lei Eloy Chaves criou as **Caixas de Aposentadoria e Pensões nas empresas de estrada de ferro existentes** (cada empresa tinha a sua), com contribuições dos trabalhadores, das empresas e do Estado, sendo o embrião do sistema que temos hoje, o próprio INSS. **TRIPARTITE**.

A grosso modo, era como se cada empresa tivesse seu próprio INSS. Os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP) eram organizados por categorias econômicas e os CAP por empresas. Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários, etc. O que difere os Institutos das Caixas é o fato de que a Caixa é organizada por empresas.

Organizadas por empresas, de natureza privada, com filiação facultativa. O custeio era peculiar porque vinha por parte dos próprios trabalhadores e dos empregadores, tendo destacamento de uma parte dos impostos arrecadados nas estradas de ferro que também vertia a favor dessas Caixas de Aposentadorias e Pensões.

Constituição Federal de 1934 – primeira menção expressa aos direitos previdenciários, com custeio **TRIPARTITE** entre trabalhadores, empregadores e Estado, com gestão estatal.

Na década de 30 começaram a ser criados os **Institutos de Aposentadorias e pensões (IAP)** – os interessados se organizavam por categorias, e não mais por empresas – o setor ficou segmentado, vez que as categorias mais fortes, tinham mais direitos e geravam prestações melhores. Passamos a ter cobertura maior.

CAPS → IAPS → INPS → INSS

- Subordinadas à União, com controle do Estado, portanto passa a ser pública.
- Diferenciação entre **CAIXAS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES** – por empresa e **INSTITUTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES** – por categoria profissional.

Os principais Institutos de Aposentadorias e Pensões foram:

- A) dos Marítimos (IAPM) – Decreto 22.827, de 29.06.1933;
- B) dos Bancários (IAPB) – Decreto 24.614, de 09.06.1934;
- C) dos Comerciais (IAPC) – Decreto 24273, de 22.05.1934;
- D) dos Industriários (IAPL) – Lei 367, de 31.12.1936;
- E) dos Servidores dos Estados (IPASE – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado) – Decreto-Lei 288, de 23.02.1938 – congregava os funcionários públicos da União e foi extinto pela reforma do sistema em 1977, que criou o SINPAS;
- F) dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPTEC) – Decreto-Lei 651, de 26.08.1938;

- **O sistema de institutos de aposentadorias e pensões se encerra com a criação do INPS**
- **Constituição Federal de 1937** – foi **omissa** quanto à participação do Estado no sistema previdenciário.
- **Constituição Federal de 1946** – oportunidade em que apareceu pela primeira vez a palavra “**previdência social**”, desaparecendo a expressão “seguro social”. Determinava o custeio **tripartite e a obrigatoriedade da instituição do seguro pelo empregador contra acidentes do trabalho**;
- **Lei 3.807, de 26.08.1960 – LOPS** – Lei Orgânica da Previdência Social – unificou a legislação previdenciária entre todos os Institutos previdenciários. Lastreou-se na:

A LOPS fez, na verdade, a fusão dos institutos de aposentadorias e pensões no INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social.

- A) **unificação dos benefícios e serviços previdenciários**, eliminando legislativamente as diferenças históricas de tratamento entre os trabalhadores;

- B) **igualdade no sistema de custeio** com a unificação das alíquotas de contribuição incidentes sobre a remuneração do trabalhador (entre 6% e 8%);
- C) **ampliação dos riscos e contingências sociais cobertas**. Na época, é importante frisar, o Brasil foi considerado como o país que mais proteção previdenciária concedia, com 17 benefícios de caráter obrigatório.
- Importante salientar, também, que a unificação legislativa precedeu a unificação administrativa;
- E isso porque o **INPS – Instituto Nacional de Previdência Social – somente foi criado pelo Decreto-Lei 72, de 21.11.1966, que entra em vigor em 01.01.1967;**
- Lei Complementar 11/1971 – criação do FUNRURAL
- Em 1977 foi instituído o **SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Abrangendo: DATAPREV (empresa de processamento de dados), INPS, FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor), IAPAS (órgão arrecadador); CEME (Central de distribuição de Medicamentos); INAMPS (saúde) e LBA (Legião Brasileira de Assistência) – para memorização usamos a expressão DIFICIL**
- **EM 1990 é criado o Instituto Nacional do Seguro Social que concentra todas as ações descritas acima;**
- A unificação, contudo, não foi cabal, porque continuaram sobrevivendo, ao lado do INPS, o IAPFESP (Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Servidores Públicos – art. 76 da LOPS); o IPASE (Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado) e o SAS;
- SASSE (Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários, que filiava os empregados das caixas econômicas federais (criado pela Lei 3.149, 21.5.57);
- **Constituição Federal de 1967 – não** inovou em matéria previdenciária, limitando-se a repetir as disposições da CF/46.

- **Lei 5.316, de 14.09.67** – estatizou o seguro de acidentes do trabalho, substituindo o sistema tradicional (ao dano sofrido deve corresponder a indenização, a cargo do empregador, e transferível à sociedade seguradora, mediante contrato de seguro obrigatório);
- **Lei Complementar 11, de 25.05.71**, criou o PRORURAL – A previdência social regulamenta a proteção aos trabalhadores rurais. Foi posteriormente alterada pela Lei Complementar 16, de 30.10.1973;
- **Lei 5.859, de 11.12.1972** – incluiu os empregados domésticos como segurados obrigatórios;
- **Lei 6.136/74** – transmutou a natureza do salário maternidade: de direito trabalhista a direito previdenciário;
- **1976 – CLPS – Consolidação das Leis da Previdência Social** – expedida pelo Decreto 77.077, de 24.01.1976. Posteriormente, em 23.01.84, pelo Decreto 89.312, foi expedida nova CLPS;
- **Lei 6.367/76** – regulamentou o seguro de acidentes do trabalho, a cargo do então INPS (hoje temos a licença que é direito do Trabalho, direito ao descanso, e direito ao salário de natureza pecuniária);
- **CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988** – instituiu a Seguridade Social no Brasil, prevendo custeio tripartite entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal; Trabalhadores e Empregados. Três áreas de atuação: assistência social, assistência à saúde e previdência social. **MODELO PROTETIVO**.
- **1990 – Criação do INSS;**
- **1991 – Leis 8.212/91 e 8.213/91** regulamentadas pelo Decreto 3.048/99.
- **Reformas: EC 20/98, EC 41/2003, EC 47/2005 e EC 103/19 (atual reforma da previdência)**
- **EC 114/2021 – limite anual de pagamento de precatórios até final de 2026**
- **EC 113/21 – correção monetária de débitos da Fazenda Pública passa a ser a SELIC**

Essas emendas constitucionais de 2021 eram as chamadas PEC dos Precatórios, em que o INSS, como órgão público, uma autarquia pública federal, faz o pagamento de seus débitos por meios precatório ou de requisição de pequeno valor se for de até 60 salários-mínimos. As EC 113/2021 e 114/2021 trouxeram limites anuais de pagamento de precatórios até o final de 2026, um teto de gastos com precatórios.

A correção monetária desses débitos passa a ser pela SELIC. O STJ tem o Tema 905 e o STF tem o Tema 810 a respeito de juros e correção monetária. O STJ debatendo sobre a dúvida se seria IPCA ou INPC, decidindo pelo IPCA e o STF decidindo por INPC. Veio a EC 113/21 e determinou que seria pela SELIC.

- **Lei 11.457/2007 - extingue a Secretaria da Receita Previdenciária. A partir desta lei, as contribuições passaram a ser arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB)**

Até essa lei de 2007, nós tínhamos o auditor fiscal da previdência social, então se a empresa não recolhia contribuição previdenciária, a fiscalização era feita por esse auditor fiscal da previdência social. Em 2007 foi unificado, então toda arrecadação é de competência da Receita Federal e, portanto, fiscalizada pelo auditor fiscal da Receita Federal.

FONTES DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Estudamos fonte do Direito Previdenciário da mesma forma que estudamos fontes em outros ramos do Direito, dividindo as fontes em fontes materiais e em fontes formais.

- **1- Fontes materiais** são fatores que interferem na produção de suas normas jurídicas (variáveis sociais, econômicas e políticas).

Quando pensamos em fontes materiais do Direito Previdenciário, esse é um tema extremamente importante porque as questões sociais, especialmente, elas geram alto impacto na formação das normas jurídicas. Tínhamos uma discussão com relação ao salário-maternidade nas situações do homem porque o salário-maternidade era previsto originalmente na legislação apenas para a mulher, ainda que fosse na situação de adoção.

Tivemos uma modificação do nosso modelo de família, com novos formatos de família e que precisavam de proteção social. Em segundo lugar, tínhamos outras situações que vinham ocorrendo, como os casos em que a

mulher falece durante o parto, deixando o filho e o marido viúvo para cuidar do filho e ele não teria direito a esse benefício, por ser homem, apesar de ter que assumir a responsabilidade por aqueles primeiros meses mais difíceis com o bebê, diante de uma situação trágica?

Atualmente, e já desde 2013, se reconhece o direito do homem ao salário-maternidade, seja na adoção, seja quando a mulher falece sem receber integralmente esse benefício. Essa é a interferência das questões sociais, políticas e econômicas na formação da norma

- **2- Fontes formais** são as normas que regem a relação. No Direito Previdenciário são as regras decorrentes da atividade legiferante: constitucional, legal ou regulamentar.
- Incluem-se: Constituição Federal e seus princípios, Emendas Constitucionais, leis complementares, ordinárias e delegadas, Medidas Provisórias, tratados, convenções e outros acordos internacionais que versem sobre a matéria (destaque para a Convenção nº 102 da OIT ratificada pelo Decreto-Legislativo 269/2008) – **primárias** - decretos, portarias, instruções normativas e ordens de serviço do Ministério da Previdência Social, resoluções do Conselho Nacional da Previdência Social, instruções normativas, ordens de serviço e resoluções expedidas pelo INSS - **secundárias**.

Temos a atividade legislativa observando a pirâmide de Kelsen, com a CF em cima, depois a legislação e depois as normas regulamentares e essas fontes formais secundárias, que são normas administrativas internas são muitas. Toda atividade operacional da previdência social administrativamente está prevista em uma instrução normativa.

- No Direito Previdenciário temos duas relações: a de custeio (natureza tributária – CTN em aplicação subsidiária caso a legislação específica não resolva a questão – Receita Federal), que deve ser interpretada como norma tributária e a de seguro social (benefícios – natureza de proteção social – INSS), direito fundamental de largo espectro que deve ser interpretada buscando-se o fim social da norma.

AUTONOMIA

O direito previdenciário, por possuir princípios previstos em capítulo específico da Constituição, além de institutos, princípios, legislação e objeto, que lhe são próprios, possui total independência em relação aos demais ramos do direito. Não é mais vinculado ao Direito do Trabalho ou ao Direito Tributário.

Bloco 3

ORGANIZAÇÃO

Conselho Nacional de Previdência Social formado por membros da sociedade, composto por Estado + sociedade. A gestão é quadripartite, que envolve o Estado de forma geral e envolve a sociedade, trabalhador, empregador (empresas) e os aposentados e pensionistas que acabam participando da GESTÃO do sistema.

Aposentados e pensionistas têm imunidade tributária, ou seja, não fazem recolhimento sobre aposentadorias e pensões no regime geral da previdência social (RGPS) porque o custeio é tripartite, mas essas pessoas participam da gestão do sistema, que é quadripartite.

Estabilidade aos membros do Conselho Nacional de Previdência Social: membros empregados com estabilidade desde a nomeação até um ano após o término do mandato (mandatos de 2 anos, admitida uma recondução) → afeta o contrato de trabalho dessas pessoas que compõem o Conselho Nacional de Previdência Social.

Conselho de Recursos da Previdência Social: 29 Juntas de Recursos (primeira instância) e quatro Câmaras de Julgamento (segunda instância): julgam benefícios. Essa estrutura deve passar por uma transformação à luz do que prevê o Decreto n. 10.410/2020. A partir da Lei n. 13.876/19, que altera o art. 126 da Lei n. 8.213/91, o Conselho também vai julgar contestações do índice de fator acidentário de prevenção (FAP), relacionado ao custeio dos benefícios acidentários.

O pedido é feito e analisado por uma agência, por um servidor da previdência vinculado a uma agência. Se analisa a presença dos requisitos para determinado benefício foram preenchidos. Caso o benefício não for concedido, for concedido com valor errado, se o INSS reconheceu apenas parte do tempo e não tudo, vamos passando para as

instâncias que compõem este conselho administrativo que faz o julgamento nas instâncias administrativas antes da judicialização. O recurso administrativo é endereçado à Junta e posteriormente às Câmaras de Julgamento.

Vigência Temporal

- A regra geral é que a lei entra em vigor quando de sua publicação no Diário Oficial. Porém, caso não seja expressa neste sentido, começará a ter eficácia temporal a partir de quarenta e cinco dias de sua publicação - no território nacional - ou três meses - no estrangeiro. As leis de **custeio** da previdência, normas sobre criação ou majoração de contribuições previdenciárias, podem ser exigidas noventa dias depois de publicadas, de acordo com o **princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal**.

Direito adquirido e Previdência Social

Antes de implementadas todas as condições para a obtenção de um benefício o segurado ou dependente só possui expectativa de direito e não direito adquirido. O direito adquirido se concretiza com o preenchimento dos requisitos legais. Só temos direito adquirido ao benefício e não ao regime de previdência social.

Vamos imaginar que você começou a pagar o INSS, temos a aposentadoria, para a mulher de 62 anos e para o homem de 65 anos, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos para a mulher e 20 para o homem, segundo a regra de quem está entrando agora, depois da reforma.

Se, daqui 5 anos, o sistema for submetido a uma nova reforma da previdência social, essa pessoa será atingida pela reforma porque não tinha o direito adquirido ao regime de previdência em que ingressou, mas tem direito adquirido a benefício e, para isso, é necessário que se preencha requisitos.

A Reforma da Previdência (EC n. 103/2019) tem como marco 13/11/2019. Temos segurados que já estavam filiados antes da Reforma e tinham dois tipos de benefício como regra (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição) e poderia aposentar o homem com 65, a mulher com 60 e 180 meses de carência ou 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de contribuição para a mulher.

Existe o filiado antes da Reforma que já preencheu requisito, então se está vinculado antes e preencheu requisitos ainda que não tenha pedido o benefício, existe direito adquirido. A mulher, **antes da Reforma**, aposentava com 30 anos de tempo de contribuição comprovando 180 meses de carência, sem idade mínima.

No cálculo, tinha o fator previdenciário que reduzia a renda do benefício porque pressupunha que, quando mais cedo se aposentasse, mais tempo ficaria recebendo e, portanto, para fazer essa proporção, se aplicava o fator previdenciário e se reduzia o benefício. Imagine que uma mulher já tinha cumprido os requisitos antes da Reforma, mas não se aposentou porque não queria o fator previdenciário em seu cálculo, ela tem direito adquirido podendo requerer o seu benefício em momento posterior à Reforma.

Agora, se chegou no dia 13/11/2019 e não tinha 30 anos de contribuição, tinha apenas 25. Não existe direito adquirido, ainda que a regra tenha mudado muito. É por isso que o sistema traz sempre na Reforma uma regra intermediária, que é a regra de transição. Temos, então, três momentos:

- 1) Quem tem direito adquirido porque preencheu os requisitos da regra anterior à da Reforma;
- 2) Quem não tem direito adquirido porque não preencheu os requisitos, mas já estava no sistema e ele vai usar a regra de transição;
- 3) Quem entrou depois da Reforma e para ele se aplica a regra da Reforma integralmente.

Antes da EC 103/19, para a aposentadoria por tempo de contribuição, homem precisava de 35 anos de contribuição e mulher de 30 anos de contribuição, ambos com 180 meses de carência. Na aposentadoria por idade, homem aposentava com 65 anos e mulher com 60 anos. Eram dois benefícios diferentes.

Depois da EC 103/19, temos uma aposentadoria, que chamamos de aposentadoria programada com idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 para o homem, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos para a mulher e 20 para o homem e a carência de 180 meses em ambos os casos. Imagine que alguém começou a pagar o INSS em 2015 pensando em se aposentar pela regra anterior, mas a regra mudou no meio do jogo.

Pode ser mudada essa regra porque essa pessoa somente tinha uma expectativa de direito e não um direito adquirido. O direito adquirido somente existe quando os requisitos estavam preenchidos antes da mudança da lei. Tivemos regras de transição e regras transitórias.

A **desaposentação** é a tese jurídica que tinha por objetivo que aquele segurado que aposentava no INSS, mas continuava trabalhando e, por isso, obrigado a contribuir para o sistema porque a imunidade tributária é só do benefício de aposentadoria e não da pessoa do aposentado e essa contribuição serve para salário-família, reabilitação profissional e salário-maternidade.

O segurado tem a sensação de que ele contribui para “nada”, mas a tese da desaposentação traz a ideia de justamente renunciar à primeira aposentadoria para que se obtivesse nova aposentadoria lá na frente com base nas contribuições que ele fez lá atrás antes de se aposentar e também das contribuições que ele fez depois de se aposentar. Quando o STF derruba essa tese da desaposentação, faz referência a princípios, especialmente o princípio da solidariedade que diz que a sociedade como um todo é responsável pelo custeio do sistema.

CONCEITO DE SEGURIDADE SOCIAL

- **CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES DE INICIATIVA DOS PODERES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE NAS ÁREAS DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; OBJETIVANDO A PROTEÇÃO SOCIAL CONTRA CONTINGÊNCIAS/RISCOS QUE IMPEÇAM A MANUTENÇÃO DO SUSTENTO.**
- **O SISTEMA CONTEMPLA O CUSTEIO TRIPARTITE: OU SEJA, UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, DISTRITO FEDERAL, EMPREGADOS E EMPREGADORES.**
- **Art. 194, § único: Compete ao Poder Público, organizar a seguridade social e para tanto devem ser observados os princípios e objetivos elencados na Constituição Federal** → Princípios e Objetivos (Princípios Explícitos), sendo a base de sustentação do sistema de previdência social. São princípios que interessam ao sistema da seguridade social como um todo – saúde, assistência social e previdência social.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DENOMINADOS PELA CF DE OBJETIVOS

- Segundo a métrica traçada pelo constituinte, o sistema de seguridade social brasileiro obedece a um conjunto de princípios (apropriadamente denominados objetivos) que possuem, entre si, uma hierarquia além de, claro, sobreporem-se às demais normas do ordenamento protetivo. É a base de sustentação do sistema. Justifica a autonomia do Direito Previdenciário;

1- Universalidade da cobertura e do atendimento → “ideário da Seguridade Social”, é o que se pretende atingir e fazer com que o sistema seja, do ponto de vista subjetivo, acessível a todos de modo que ninguém fique desprotegido pelo sistema de seguridade social.

Obviamente que esse princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, esse ideal daquilo que se espera da seguridade social, vai esbarrar na capacidade financeira e econômica. O sistema não tem condições de cobrir todo e qualquer risco. Esse princípio será limitado adiante pela distributividade e seletividade.

A seguridade social deve garantir cobertura a todo e qualquer evento que possa conduzir a uma situação de necessidade (**universalidade de cobertura**);

É universal pois de acesso de todos (mesmo no caso da previdência, pois qualquer um pode ser filiado); **O princípio tem um caráter objetivo, que é a universalidade da cobertura; e um caráter subjetivo, que é a universalidade do atendimento.** No art. 201 da CF temos os riscos ou contingências sociais que serão cobertos.

O primeiro, objetivo, diz respeito aos eventos cobertos, e não é absoluto, o Estado dá proteção na medida de sua capacidade econômica e de acordo com a necessidade dos protegidos. O caráter subjetivo diz respeito aos titulares do direito à proteção social.

Quando pensamos na figura do segurado facultativo no regime geral de previdência social. Sob esse aspecto e com esse ideal de que o sistema seja acessível a todos, de que qualquer um possa fazer parte do sistema de seguridade social, a previdência dá espaço a esta figura que não preenche o requisito de segurado obrigatório no RGPS porque não exerce uma atividade laborativa remunerada que o coloque como segurado obrigatório e, portanto, não tem aquela situação de filiação obrigatória, mas o sistema permite que o segurado facultativo (dona de casa, estudante, etc.) pode se vincular ao sistema com base nessa ideia de o sistema ser de acesso universal.

Outra exemplificação de universalidade seríamos pensar na figura da inclusão previdenciária, o chamado plano de inclusão previdenciária ou plano simplificado de previdência social que vai permitir ao segurado de baixa renda ou ao segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico, que se vinculem ao sistema de previdência com a contribuição mais baixa do que a contribuição originalmente prevista

para essas categorias de segurado justamente para possibilitar que essas pessoas tenham vinculação ao sistema e que, por essa razão, possam usufruir dos benefícios quando foram vitimados pela contingência social.

A seletividade e a distributividade nada mais são do que o delimitar a universalidade, traçando os parâmetros e trazendo os requisitos para o benefício. Quando falamos do ideal do sistema, estamos falando da universalidade. Quando pegarmos uma contingência social e delimitar a universalidade, estamos trazendo esse princípio para dentro da realidade financeira do sistema, então estaremos falando de seletividade e a distributividade.

Bloco 4

2- Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;

Antes da CF/88, o rural tinha um sistema próprio, ele não estava inserido na mesma cobertura que o trabalhador urbano. Agora, o rural e o urbano foram uniformizados e colocados em um mesmo sistema de previdência social.

A uniformidade vai dizer respeito aos aspectos objetivos, às contingências que irão ser cobertas. Já a equivalência vai tomar por base o aspecto pecuniário ou do atendimento dos serviços, que não serão necessariamente iguais, mas equivalentes, na medida do possível, dependendo do tempo de contribuição, coeficiente de cálculo, idade, sexo, etc.

Temos uniformidade no acesso às coberturas e equivalência nos benefícios no que diz respeito a critérios. Em nenhum momento o legislador fala em igualdade ou isonomia entre urbano e rural, isso porque não existe esta ideia de que dois trabalhadores vão trabalhar pelo mesmo tempo e terão valor igual de benefício, necessariamente.

O cálculo do benefício, apesar de a regra de acesso ser a mesma, vai obedecer às questões individuais: o tempo de contribuição de cada um, o valor do salário de contribuição de cada um, a idade, se estava submetido a condições especiais de trabalho ou não, se teve afastamento ou não, etc.

A condição de acesso ao benefício é a mesma para o rural e o urbano, mas temos restrições que a própria legislação vai trazer para todos os trabalhadores, porque temos um sistema contributivo-retributivo. Determinados benefícios dependem de contribuição específica.

Está coberto pelo seguro de acidente de trabalho aquelas pessoas cujos empregadores recolhem o seguro de acidente de trabalho. Uma pessoa é contribuinte individual e trabalha por conta própria, ninguém paga seguro de acidente de trabalho para ela, então se ela sofrer um acidente de trabalho, não vai receber esse benefício porque não faz esse tipo de custeio.

No caso do segurado especial, ele faz a sua contribuição sobre a comercialização de sua produção, ele não faz contribuição mensal para o sistema como a maioria dos segurados, ele tem um critério de cálculo diferente. Ele vai receber benefício de um salário-mínimo porque ele só paga o INSS em um percentual bem baixo quando ele comercializa a produção de milho, por exemplo. Isso não fere a uniformidade e a equivalência porque está se levando em consideração a condição contributiva de cada um deles.

3- Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços → delimitação do princípio da universalidade e do atendimento, sendo uma adequação econômica;

O legislador escolhe e seleciona os riscos que serão protegidos através da legislação ordinária, de acordo com a capacidade econômica do Estado.

A seletividade e a distributividade devem ser pautadas sempre que possível pelo princípio da universalidade (caráter programático, ou seja, é criada – o Estado diz que o sistema é universal, mas essa universalidade é dada por ele, que seleciona o que proteger);

Temos como ideal um sistema universal em termos de cobertura e atendimento que vai cobrir toda e qualquer contingência social que possa conduzir a uma situação de necessidade e que vai trazer para dentro do sistema todos os sujeitos, sem distinção.

Quando o legislador fala em seletividade e a distributividade, ele primeiro diz que vai selecionar o risco que vai ser coberto e em que condições esse risco vai ser coberto. Depois, ainda, vai distribuir a prestação a determinadas figuras porque é necessário se promover a adequação da universalidade, que é a meta, com a capacidade contributiva e econômica, a força financeira do sistema. O sistema cobre incapacidade, mas temos quais são os benefícios por incapacidades previstos no sistema e os requisitos a serem preenchidos.

Foram mudados os conceitos de idade avançada para a legislação após a Reforma da Previdência. Por que determinados benefícios têm carência? Porque o legislador está adaptando a condição econômica do sistema a essa universalidade. Se formos colocar todos os benefícios sem carência nenhuma, o equilíbrio do sistema não se sustenta. Quem tem direito a benefício por acidente de trabalho? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, considerando que aqui temos uma fonte específica de custeio. Se foram colocados requisitos e limites, temos seletividade e a distributividade.

4- Irredutibilidade do valor dos benefícios

É um dos princípios que sempre gera bastante discussão, bastante questionamento, necessariamente ligado à prestação pecuniária (com exceção dos serviços previdenciários). Pensem que ele está falando em irredutibilidade do valor dos benefícios, então a primeira consequência **é que não inclui serviços** e naturalmente pensamos nos benefícios pagos pelo sistema de previdência social. A doutrina entende esse princípio da seguinte maneira:

Visa manter o **PODER REAL DE COMPRA**, protegendo os benefícios dos efeitos maléficos da inflação. Esse princípio se aplica apenas aos benefícios e não aos serviços.

Essa é uma expressão utilizada de forma geral pela doutrina no momento de entender o que é a irredutibilidade do valor do benefício. Se uma pessoa começa a receber um benefício previdenciário, começa a receber sua aposentadoria, qual é a garantia que o sistema tem que lhe dar?

Que este benefício, à luz do que a doutrina compreende, não pode perder o seu poder real de compra. Se uma aposentadoria, naquele momento em que se aposenta, ela permitia que fossem comprados com o valor do benefício, 20 cestas-básicas. Manter o poder real de compra, na visão da doutrina, nos sugere a ideia de que a pessoa precisa passar a sua vida toda como aposentada comprando essas 20 cestas-básicas. Ano após ano, a correção do benefício precisa ter correspondência com quanto sobe a cesta-básica que é atrelada à inflação.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esse princípio assegura a manutenção do **valor nominal do benefício (RE 263.252)**. (ou seja, o valor não regride, salvo questão de fraude – veja que não é absoluto)

A jurisprudência tem um entendimento diferente. Quando essa questão chegou ao STF, o posicionamento dele foi no sentido de que não é isso que o legislador quer dizer quando fala em irredutibilidade do valor do benefício que, na interpretação do STF, diz respeito à manutenção do valor nominal do benefício, ou seja, o benefício não pode ter o seu valor reduzido.

Bloco 5

Vamos imaginar que o segurado Zé aposentou e a aposentadoria dele foi concedida no valor de R\$ 1.700,00. Na interpretação dada pelo STF do que seria a irredutibilidade do valor do benefício, esses R\$ 1.700,00 não pode diminuir nos anos seguintes aos da concessão.

Se o INSS, na aplicação do índice de correção que ele faz todos os anos em janeiro (INPC), aumentar esse benefício para R\$ 1.701,00 isso não viola o princípio constitucional da irredutibilidade do valor do benefício porque não tivemos redução no valor nominal do benefício.

Nas provas, existe a exigência do conhecimento ora da doutrina, ora do entendimento jurisprudencial STF. A exceção desta regra são as situações em que, após auditoria, é observado erro na concessão do benefício, seja um erro do INSS, seja um erro decorrente de uma fraude utilizada pelo segurado. A CF garante que o benefício não seja inferior a um salário-mínimo e ele não é concedido em vinculação aos salários-mínimos. O critério é o fixado por lei, do INPC.

Obs. repito: não existe vinculação ao número de salários-mínimos

5- Equidade na forma de participação no custeio

Assegura a participação no custeio do sistema de seguridade social, na medida da capacidade contributiva de cada um. O ônus do empregador é maior por força de sua capacidade econômica em relação ao empregado.

Se pudéssemos traduzir o princípio da equidade na forma de participação no custeio de uma forma bem simplificada, ele diz que “quem pode mais paga mais e quem pode menos paga menos”. A equidade significa que, no que diz respeito ao custeio, a base da contribuição, a alíquota de contribuição vai obedecer ao critério da capacidade contributiva.

Um bom exemplo é analisarmos a contribuição do empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso que são figuras que, pós Reforma da Previdência Social, eles vão contribuir com uma alíquota que varia de 7,5% a 14% sobre salários de contribuição. Essa é a cota do trabalhador. Além disso, tem a cota da empresa (CPP – Contribuição Previdenciária Patronal) que é 20% sobre o salário de contribuição.

Agora temos uma tabela que vai observar mais ou menos como já fazemos com o imposto de renda. Para quem ganha um salário-mínimo, é 7,5% porque a capacidade contributiva dele é mais baixa. O que excedeu um salário-mínimo, será 9% e assim sucessivamente até chegarmos nos 14%. Antes da Reforma, aplicávamos o índice cheio e o máximo era 11%. Usávamos os 11% e aplicávamos sobre o teto.

Agora, vamos na progressividade das faixas da tabela. Imagine um empregado com salário de R\$ 15.000,00. Nesse tipo de relação empregado-empresa, a responsabilidade tributária principal pelo pagamento é da empresa e é ela que paga o INSS. Ela desconta a cota do trabalhador, soma com a cota patronal (que incide sobre os R\$ 15.000,00) e repassa ao INSS. Para instituição financeira, é 22,5% porque a capacidade contributiva é ainda maior.

6- Diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social

O que está destacado foi trazido pela EC n. 103/2019 que é um processo de transparência da verba. A diversidade está totalmente demonstrada no art. 195 da CF porque nele temos mais de um sujeito e vários fatos geradores que vão gerar a obrigação de recolhimento para a previdência social.

A Constituição Federal prevê diversas bases de sustentação do sistema previdenciário, visando dar-lhe segurança e estabilidade. Podemos chamar de **CUSTEIO DIRETO E CUSTEIO INDIRETO**.

A diversidade de base de financiamento está expressa no art. 195, da Constituição Federal.

Diversidade subjetiva: mais de um sujeito.

Diversidade objetiva: vários fatos dão ensejo à incidência de contribuição.

7- Gestão democrática e descentralizada do sistema

A gestão do sistema é **quadripartite**, ou seja, o sistema é gerido com participação de representantes dos trabalhadores, empregadores, aposentados e Estado. Temos a participação da população, de modo que não deixamos, pura e simplesmente, ao crivo da Administração Pública. O custeio é tripartite;

Foram criados diversos conselhos de estrutura colegiada, o mais importante deles é o **CNPS – CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL**. Um conselho (gestão do sistema) formado por 15 membros terá sua composição dividida entre empresa (3), trabalhadores (3), aposentados e pensionistas (3) e o Estado (6).

Aqui, a gestão do sistema democrática e descentralizada é uma gestão quadripartite e o aposentado, que é o inativo, entra aqui na gestão. Vamos tomar cuidado porque no RGPS o custeio é tripartite porque participam o Estado, a empresa e o trabalhador. Não participam os aposentados e pensionistas, que têm imunidade tributária na forma do inciso II do art. 195 da CF.

Princípios Implícitos:

1. princípio da contrapartida: nenhum benefício poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Esse princípio também é chamado de preexistência.

Isso explica o fato de que, não obstante a Emenda Constitucional nº 72/2013, tenha estendido aos domésticos o direito ao salário família e aos benefícios por acidente do trabalho, os mesmos só passaram a ser exigíveis depois da regulamentação da contribuição, com o Simples Doméstico operacionalizada só com a LC n. 150/2015.

Primeiro temos o custeio, para depois o sistema prever o pagamento de benefícios. A EC n. 72/2013 estendeu ao trabalhador doméstico o direito ao salário família e a benefícios por acidente de trabalho. O sistema não pagou benefício por acidente de trabalho ao empregado doméstico enquanto não foi regulamentado o custeio específico

- Não se aplica às entidades privadas. (RE 583.567).

2. princípio da anterioridade nonagesimal: as contribuições sociais só podem ser exigidas após decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado – **única limitação temporal – afastada a regra do exercício financeiro seguinte (artigo 150, III, b).**

Súmula 669/STF – não se aplica à norma que altera prazo de recolhimento.

3. princípio da solidariedade: Aqueles que têm melhores condições financeiras, devem contribuir com uma parcela maior, os que têm menores condições financeiras contribuem com uma parcela menor; os que ainda estão trabalhando contribuem para o sustento dos que já se aposentaram ou estejam incapacitados para o trabalho (artigo 3º CF/88).

Para nós, esse princípio justifica muitas das decisões judiciais que trazem questões envolvendo Previdenciário porque a ideia da participação plena da sociedade no custeio do sistema de seguridade social justifica o pacto intergeracional, em que a população ativa paga enquanto a população inativa já recebe o benefício, justifica que tenhamos essa diferença na tributação de acordo com a capacidade contributiva, justifica que o aposentado que permanece no mercado de trabalho contribua sobre a sua remuneração.

4. princípio da vedação do retrocesso social: impossibilidade de redução das implementações de direitos fundamentais já realizadas.

No momento da Reforma da Previdência Social, em que há uma mudança significativa e uma redução dos direitos, o estabelecimento de condições de elegibilidade aos benefícios muito mais rigoroso, esse princípio volta a ser debatido em razão da Reforma.

O rol de direitos sociais não poder ser reduzido, de modo a preservar o mínimo existencial.

- artigo 5º, § 2º e artigo 7º caput da CF/88

5. princípio da dignidade da pessoa humana: muito aplicável ao Direito Previdenciário justamente por essa proteção social ao segurado que se busca nas discussões judiciais envolvendo benefícios e direitos do hipossuficiente, sob o aspecto técnico ou econômico.